ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަކީ ބަދަލުގައި ކުރި އަމަލެއް ނުވުމުން، އިސްތިހާރު ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލްގެ ޤަވާޢިދުވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓޮރ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުޒީވަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވި ކްރިސްޓޮފަރ ޕީޓަރ ނިކޮލާ ޑިކްރޫޒްގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަރަދު ދައްކާ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާލަން އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކަން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، އެހެނީ އެ އުޅަނދު ވަކިން އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމީ އޭނާގެ ތަފާތުމަތިން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠުތަކެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކްރިސްޓޮފަރ ޑިކްރޫޒާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅޮރަން ގަސްދުކުރުމުގެ ހެއްދަ އަޑިއެއް އިންޖީނުގައި ދިމާވެއެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރީގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު، 31 ޖަނަވަރީ 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނަމަ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސޮއިކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވައުދަށް ބިނާކޮށް، އޭނާ އިލްތިޒާމުގައި ވާ ހަމަތަކާ ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރު ހަމަތަކެއް ނެތްކަމަށް، އެކަން ޤަބޫލުކުރާކަން އެއްވެސް ގޮތެއް އޭނާއަށް ނުދެވޭކަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ކ. އަލިފާ ސިޓީގެ އިންވެސްޓްބޯޑަށް "ބަރުލިޔަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިނުން މުބާރަކު ނަޝީދު، އާ އުފަންދުވަހު ކުޅޭ އަޅުވައި ވިއްކާލުމަށްވާގޮތަށް ބޭނުން، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުއެގޭ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އާނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޖ.ކ. އަލިފާ ސިޓީގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އާ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުބާރަކު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އާ ފައިސާއަދާކުރުމުގައި މުބާރަކު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ ދިނުމަށްޖެހޭން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އާ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުބާރަކު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ތާއީދުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ކ. އަލިފާ ސިޓީގެ އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުބާރަކު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ލާޒިމުކުރުމެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުބާރަކު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ލާޒިމުކުރުމެއް ނެތް އަދި ޝަރުޢީ ދަރަނިއެއްކަމަށް ގޮތެއް ނެތް ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޖ.ކ. އަލިފާ ސިޓީގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބެލުމުން އިމެއިލްތަކުން ބަޔާންކުރެވުނު އިޤުރާރު، ޖ.ކ. އަލިފާ ސިޓީގެ އާއި ކުރިއްސޮއިކޮށް ޤަބޫލު ނިކަމާ ގެދަރު އާ ދެފަރާތު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުފަންދުވަހު މިފަދަ ވިޔަފާރިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނުލިބުނު ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަށްފަހު ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ.ކ. އަލިފާ ސިޓީގެ އަތް އާ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުފަންދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ކ. އަލިފާ ސިޓީގެ ފުރިހަމަކޮށްދިނީ، މުބާރަކު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުބާރަކު ނަޝީދާއެކު ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާ ބަދަލުވެގަތަ އެއްބަސްވުމެއް ނިމިކަމުގައިވާތީ، ޚުލާޞާކޮށް އެސްޓޭޓްގެ މަސްދަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޢުލީމުގެ ނުކުތާތަކުން ނުކަން؛
5. ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާ ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި ނުވާ ޒިޔާދަވެގެން މުޢާމަލާތް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ނ. އަލީ ސަލީމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، ކޯޓުން ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ނ. އަލީ ސަލީމް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޒާތީ ގޮތުން ބަނދުވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، ޖ.ނ. އަލީ ސަލީމް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޖ.ނ. އަލީ ސަލީމް ސާފު ބަޔާން ކޮށްދީފައިވާތީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ރުކުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެއްވުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކްރިސްޓަލް ގްރޫޕުން އުސޫލު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވެސް ސާބިތު ޖ.ނ. އަލީ ސަލީމް އާއި ކްރިސްޓަލް ގްރޫޕް އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކުނިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޖ.ނ. އަލީ ސަލީމް ކުރި ޚަރަދެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އޭގެ ރުކުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެފުށުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދަނޑިވަޅުގެ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "ވިޔަފާރީގެ ވަޢުދަކީ ޙައްޤުގެ މައްސަލައެއް ދަރަނިޖެހޭކަމެއް" މި މާނައިގައި ޔާދީ ކަރުނާގެ ބަރިޔާބުލެއް އެންމެހައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައުދަކީ ދަރަނިޖެހޭކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބުނެފައިވާ ޔާދީ މާނަ ނަބަވިއްޔާގެ ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި އެކި މައްސަލަ ބަޔާންވެފައިވާ ނުވާ ވައުދު ފުއްދުން ފަރުވާވެސް ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ކަމަށާއި، ވައުދަކީ ފަރުވާގެ ނުދުނުމުގައި އެދަކަ ވައުދު ޒާތީ ގޮތުން ފަރުވާކުރުން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޝަރީޢަތުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީމް ޙާޟިރުކުރައްވައި، 14 އޮގަސްޓް 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޒާތީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޒާތީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިދިން ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ހެދިދާނެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮފަރ ނިޔާބަތަކަށް ނުވަތަ ތަކުރާރު ނިސްބަތްވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްބަސްވުމެއް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވަނީވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުޅުއްވުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދި ބާރު ދައްކާނީ ކަރިޝްއުކަމެއް، ކޯޕް އިދާރާކަމެއް، ކުން އޭޖެންސީކަމެއް ބަޔާންކުރުމަށް، ވަކިގޮތަކަށް ދައްކައިން "ގޮތުއް ޕްރޮޖެކްޓް" ކަމަށް ބުނާ އިޤްރާރެއް މަނާ ނޫނީ އަދި އެއްޗެއް ސިފަކުރާ ޢަމަލެއް އިޤްރާރުވެއެވެ. އެއީ ކޯޕަރޭޓިވް އުފެދުން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޯޕަރޭޓިވް ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގެނިވިކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް ނެތިގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމާއެކު، ޤަބޫލުކުރަނިވި އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރެވޭ އެންމެހާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް އެކަން ބުނާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ މުއާމަލާތަށް ޝަރުޠުވެރިކަމެއް ނުވާކަން ސާފުކުރުން ބޭނުމެވެ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޯޕަރޭޓިވް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާ ޢަބްދުލްއަޒީޒް (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޯޕަރޭޓިވްތަކެއް ވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިނަމަ، ތަންފީޛުކުރާ ކޯޕަރޭޓިވްގެ ޢުޤޫދުތަކުގައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ވަކިން ދިނުމަށް އިލްތިޒާމެއް ނެތްކަމަށް، އެކަން ތަންފީޛުކުރާތީ ގޮތުގެ ނިޔަތަށް، ވަޒީފާ ދައުރަށް ހުށަހެޅުން ސާފުކުރުން ޤަބޫލުކުރަނިވިއިރު، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިގެންވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، އެހެން މީހަކަށް ހަވާލުކުރުމާއި ނުވަތަ މަސްލަހަތު ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޯރިޔަލްމަކު، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުވަސްތަކުގެމަތިން، ވަޒީފާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ޚާޞްމުވާގޮތަކުން ބޭނި ބަހެއެވެ. އެއީ ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ އިލްތިޒާމީ ޙަމަލުކަމެވެ.

9. ވަޒީފާ ދެއްވުމަށް އަހުލުވި ޝަރީޢަތުއްސަލާމުގެ ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ހިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަމުގެ މުދުވެރިކަން ވަޒީފާ މީހާގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރާމެދު، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވައުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިފާފައި އޮންނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވައުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމެއްގެ މައްޗަށް ވެވޭ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައި ނުވާ ވައުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވައުދުވީ މީހާގެ ނުފުއްދުމުގައި އެކަމަށް ވައުދު ގޯސްވި ޖަޒާދިނުމުގެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤުހު އެކެޑެމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވައުދަކީ ދިޔާނަތާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންވާ ވާޖިބެއް ކަމުގައިވާނަމަވެސް، އަދި ވައުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަސް، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވައުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވައުދު ލާޒިމުވުމުގެ މަސްއަލާ، އެ ވައުދު ފުއްދުން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހެއެވެ.

13. ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިލްތިޒާމުތަކުގައި ކުރި ޢަހުދުތަކާ، ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޢަހުދުތަކާއި ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވައުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެ މަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންވާނަމަ، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެސް ވައުދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކުރުން އެސްޓޮޕަލްގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ޤާއިމުވެ ދެމިއޮތް ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގުޅުމެއް ހުރިނަމައެވެ، ވައުދުވި ފަރާތަށް އެ ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަޢުވާއެއްގައި ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި އެކަންޏެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަސްޓޭނަބަލް ކޯޑް ދަ ސީޕްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުއައި އަނބަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަދަބުއްސަހާތުން ނުވާފަދަ ވައުދަކަށް ވާތީ، ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ އެކަމުގެ މަތިން އަމަލުކޮށްފައިވާތީ، ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާތީ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ދިމާވެގެން ކަންކަމަށް ކަމަށްވެއެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިބްރާހީމް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވައި، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްނަމަ (ސީރިޔަސްކަން) ވައުދަކަށް ވާއިރު، ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ބަރޯސާވުމުގެ ތެރޭގައި، އެ ބަރޯސާވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެގެން ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވައުދުއެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަރިޓަލްގެ ތަރުން މި އުސޫލު ތަތުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުދުރަގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭކަށް އަސާސީ ވަޖަހެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓަކާ ވުރެން ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްވްބޭންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްވްބޭންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ފެނައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމްވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ފެނައިވާ ވަޢުދަކީ، އުމަރްކަން އަނެއް (ވަޢުދު ޢަހްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ޢަހްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (ޑިޓްރިމެންޓަލް ރިލަޔަންސް) ގެއްލުމެއް ލިބުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދެވިގެން، ވަޢުދު ޢަހްދުވާ ފަރާތުން ކުރަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ޙާލަތުން މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ފެނުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފުން ބަޗާ ދިނުމުގެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ފުރިހަމަ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގަން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފެކްޓްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، ދުށި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކަށް ނުފޫޒުކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.